

【제 목】 : 외부 소송대리인 선임 관련 절차 준수 필요(개선)

【내 용】

- 우리원은 「소송 및 자문업무 처리 지침」 제8조3항 각호에 의거 외부 변호사 및 법무법인을 소송대리인으로 선임할 수 있다. 이 경우 법무총무부장은 소송대리인에 대하여 대한변호사협회 등 관계기간에 징계내역 조회를 의뢰하여야 하며 조회결과 선임일 기준 5년 이내에 징계전력이 없는 자를 소송대리인으로 선임하여야 한다.

☞ 참고자료: 【소송 및 자문업무 처리지침】

「소송 및 자문업무 처리지침」
제1조~제7조 (생략) 제8조(소송수행자 지정 및 소송대리인 선임) ①~② 생략 ③ 주관부서장은 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 외부 변호사(법무법인을 포함한다. 이하 같다)를 소송대리인으로 선임할 수 있다. 이 경우 주관부서장은 외부 변호사(법무법인의 경우 담당 변호사)에 대하여 대한변호사협회 등 관계 기관에 징계내역 조회를 의뢰하여야 하며, 조회 결과 선임일 기준 5년 이내에 징계전력이 없는 자를 소송대리인으로 선임하여야 한다. 1. 요양급여의 기준이 되는 법령, 행정규칙, 고시, 행정해석, 공개된 심사사례 등(이하 ‘기준등’이라 함)의 당부를 직접 다투거나, 직접 다투지 아니하더라도 소송의 승패에 따라 기준등의 변경이 수반되는 경우 2. 장기간 반복되거나 확립된 심사방법의 당부를 다투는 경우 3. 의약계, 소비자단체, 유관기관 등과 첨예한 갈등이 표출된 사안이거나, 갈등을 유발할 위험이 현저하다고 인정되는 경우 4. 사회적 갈등에 관한 소송 또는 언론보도 등으로 사회적 파장이 예상되는 경우 5. 사실관계가 복잡하거나 첨예한 법리대립이 예상되는 경우 6. 소송수행 과정에서 고도의 전문적 지식이 필요한 경우 7. 기타 건강보험재정에 중대한 영향을 미치는 등 집중적 소송수행이 필요하다고 인정되는 경우

- 감사대상 기간 동안 우리원의 외부소송대리인 선임현황은 상단의 참고자료와 같으며 이와 관련하여 법규송무부에서는 외부소송 대리인 선임 시 징계내역 조회를 실시하지 않은 것으로 확인되었다. 대한변호사 협회 홈페이지에는 일정금액 수수료(5,000원)를 납부하고 변호사에 대한 징계내역을 열람할 수 있는 기능이 존재한다.

참고자료: 변호사 징계내역 열람신청 화면



징계정보공개 > 변호사 징계내역 열람신청

변호사 징계내역 열람신청

변호사에 대한 징계정보의 열람 및 등사를 신청하실 수 있습니다.

변호사 징계내역 확인서
 수수료 : 건당(인) 5,000원

변호사징계정보 열람 · 등사 신청서

신청인 인적사항란

1.성명		2.생년월일	- EX)850505
3.연락처		4.이메일주소	
5.패스워드			
6.자택주소			

해당 변호사 인적사항 등

- 외부소송 대리인 선임은 제8조3항각호 항목에 의거 사회적 갈등에 관한 소송 또는 언론보도 등으로 사회적 파장이 예상되는 경우 등 사안이 복잡다기한 경우 실시되며 우리원을 대리하여 소송업무를 수행하므로 고도의 윤리성을 함양한 인력에 대한 위임이 필요할 것이다. 징계이력 조회를 통한 외부변호인 선임여부 결정은 이를 위한 기본요건이다.
- 외부소송 대리인 선임 시 사전에 징계이력을 조회하고 계약 관련 기안 문서에 해당 내용을 기재하는 등 관련 규정·절차 등의 개정을 통한 개선이 필요하다.

【조치할 사항】

- 외부소송대리인 선임 시 대한변호사협회의 징계내역 열람신청을 실시하여 범죄이력 등을 확인한 후 소송대리인 위임 계약을 체결할 수 있도록 해주시기 바랍니다.